

合同合规审查报告

02_中英双语IT服务合同_双栏对照.docx

审查日期: 2026-05-22T01:06:41.892844+00:00

63.8

中风险

一、基本信息

合同类型	服务合同
文件名称	02_中英双语IT服务合同_双栏对照.docx
文件标识	8ad0364f-1fbd-4fbf-8c34-43b55663bbde
审查时间	2026-05-22T01:06:41.892844+00:00

二、风险评分概要

风险评分: 63.8 分

中风险

共发现 13 个风险问题：高风险 4 项、中风险 6 项、低风险 3 项

三、合规分析摘要

本合同为中英双语云平台开发维护IT服务合同，核心风险包括：第13条语言效力条款中英文直接冲突致合同效力不确定；责任限制、解除权等条款权利义务严重失衡显失公平；数据保护、知识产权等核心条款约定不明存在合规风险；付款账期过长、服务水平无违约标准，整体风险较高，需大幅修订。

四、风险问题详情

1. 语言效力条款中英文直接冲突

高风险

原文位置: 第13页

问题描述:

修改建议:

2. 责任限制条款显失公平权利义务失衡

高风险

原文位置: 第9页

问题描述:

修改建议:

3. 合同解除权严重失衡显失公平

高风险

原文位置: 第11页

问题描述:

修改建议:

4. 数据保护条款约定不明存在合规风险

高风险

原文位置: 第6页

问题描述:

修改建议:

5. 付款账期过长且无逾期违约责任

中风险

原文位置: 第5页

问题描述:

修改建议:

6. 知识产权归属约定不明权益保障不足

中风险

原文位置: 第7页

问题描述:

修改建议:

7. 保密期限过短不符合商业秘密保护要求

中风险

原文位置: 第8页

问题描述:

修改建议:

8. 服务水平约定模糊无违约追责机制

中风险

原文位置: 第4页

问题描述:

修改建议:

9. 变更请求条款对服务商无约束机制

中风险

原文位置: 第6页

问题描述:

修改建议:

10. 审计条款约定不明增加服务商合规成本

低风险

原文位置: 第11页

问题描述:

修改建议:

11. 争议解决条款对客户不利且约定不明

中风险

原文位置: 第1页 合同首部

问题描述:

修改建议:

12. 合同变更未约定书面形式易引发争议

低风险

原文位置: 第15页

问题描述:

修改建议:

13. 通知送达条款约定不合理易引发争议

低风险

原文位置: 第14页

问题描述:

修改建议:

附件：原合同风险标注版本

以下为各风险条款的原文摘录，红色标注部分为存在风险的原始条款内容。

1. 第十三条 语言效力（第13页）	高风险
【原文】 If there is any inconsistency, the English version shall prevail. 如中英文存在不一致，以中文版本为准。	
2. 第九条 责任限制（第9页）	高风险
【原文】 Provider's aggregate liability shall not exceed fees paid in the preceding three months; however, Client's payment obligations are uncapped.	
3. 第十条 终止（第11页）	高风险
【原文】 Client may terminate for convenience with ten days' notice. Provider may terminate only for material breach not cured within thirty days.	
4. 第六条 数据保护（第6页）	高风险
【原文】 Provider may process personal data in approved regions and may use subcontractors for support, provided that it remains responsible for their acts.	
5. 第四条 费用与付款（第5页）	中风险
【原文】 Client shall pay quarterly in arrears within seventy-five (75) days after receiving a valid invoice.	
6. 第七条 知识产权（第7页）	中风险
【原文】 Pre-existing materials remain owned by the original owner. Work product specifically developed for Client shall be assigned to Client upon full payment.	
7. 第八条 保密（第8页）	中风险
【原文】 Each party shall protect confidential information for two (2) years after disclosure.	
8. 第三条 服务水平（第4页）	中风险
【原文】 Provider will use commercially reasonable efforts to maintain 99.5% monthly availability. Critical incidents should be responded to within a reasonable time.	

9. 第五条 变更请求（第6页）	中风险
【原文】 Client may request changes at any time. Provider shall implement urgent changes first and discuss fee adjustments later.	
10. 第十一条 审计（第11页）	低风险
【原文】 Client may audit Provider's systems upon five business days' notice no more than twice per year.	
11. 争议解决条款（合同首部约定）（第1页 合同首部）	中风险
【原文】 Governing Law / 法律：Laws of Singapore；Dispute / 争议：SIAC arbitration in Singapore	
12. 第十五条 其他（第15页）	低风险
【原文】 This Agreement constitutes the entire agreement and supersedes prior discussions.	
13. 第十四条 通知（第14页）	低风险
【原文】 Notices shall be sent to the addresses stated in the order form and are deemed received upon email delivery confirmation.	